

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра предпринимательского и корпоративного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА
И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ**

Б1.О.04

год набора – 2026

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2026

Программа утверждена на заседании кафедры предпринимательского и корпоративного права, протокол № 18 от «16» апреля 2026 года.

Автор:

Ершова И.В. – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ.

Рецензент:

Лескова Ю.Г. – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности, Заместитель декана Юридического факультета им. М.М. Сперанского Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Ершова И.В.

Актуальные проблемы права и правоприменения: рабочая программа дисциплины (модуля) / И.В. Ершова. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы права и правоприменения» является формирование у обучающихся целостного представления о предпринимательской и иной экономической деятельности, понимания сущности основных правовых конструкций и осмысление содержания доктринальных положений предпринимательского права, приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами предпринимательского права, а также проблемами правоприменения в данной сфере общественных отношений.

Задачами дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы права и правоприменения» является углубление знания обучающихся о предмете, методе и принципах предпринимательского права, а также о происхождении, сущности, современном состоянии и тенденциях развития предпринимательского права как отрасли, комплексно регулирующей отношения в сфере бизнеса; об источниках нормативного правового регулирования предпринимательской и иной экономической деятельности; об инновационном, государственном, семейном предпринимательстве, а также о правовых основах цифровой экономики; формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности оперировать нормами предпринимательского права в процессе правоприменения.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы права и правоприменения» относится к обязательной части Блока 1 (Б1.О) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы права и правоприменения» дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Субъекты предпринимательской деятельности», «Государственное регулирование и саморегулирование предпринимательской деятельности», «Правовое обеспечение цифровой экономики» и др.

Содержание дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы права и правоприменения» является опорой для осуществления научно-исследовательской работы, учебной практики, производственной практики, написания выпускной квалификационной работы.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы права и правоприменения» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов;

ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права;

ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах;

ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Предпринимательская и иная экономическая деятельность: актуальные проблемы законодательства, теории, практики	ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права	ИОПК 3.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности ИОПК 3.2 Использует различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания ИОПК 3.3 Знает понятие пробелов и коллизий норм права и пути их преодоления ИОПК 3.4 Владеет навыками преодоления пробелов и коллизий норм права
Тема 2. Становление и развитие предпринимательского права	ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах	ИОПК 4.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 4.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
Тема 3. Источники предпринимательского права	ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные

	правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 7.3 Владеет навыками использования современных информационных технологий, необходимыми для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 7.4 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
Тема 4. Правовые режимы предпринимательской и иной экономической деятельности	ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов
Тема 5. Государственное предпринимательство	ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов	ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов
	ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.3 Владеет навыками использования современных информационных технологий, необходимыми для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 7.4 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
Тема 6. Инновационное предпринимательство	ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий	ИОПК 3.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности ИОПК 3.2 Использует различные приемы и способы толкования норм

	норм права	права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания ИОПК 3.3 Знает понятие пробелов и коллизий норм права и пути их преодоления ИОПК 3.4 Владеет навыками преодоления пробелов и коллизий норм права
Тема 7. Актуальные проблемы правового обеспечения цифровой экономики	ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 7.3 Владеет навыками использования современных информационных технологий, необходимыми для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 7.4 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности

В результате освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы права и правоприменения» обучающийся должен:

а) знать: понятие предпринимательской деятельности и его соотношение со смежными категориями (в том числе с категорией иной экономической деятельности); концептуальные положения о предмете, методе, принципах предпринимательского права; основные источники предпринимательского права, понятие пробелов и коллизий норм предпринимательского права и пути их преодоления, порядок применения указанных источников; понятие и виды правовых режимов осуществления предпринимательской деятельности; понятие государственного и инновационного предпринимательства; основные направления правового обеспечения цифровой экономики; сущность и значение экспертной юридической деятельности; сущность и значение толкования норм предпринимательского права в профессиональной юридической деятельности; принципы работы современных информационных технологий;

б) уметь: квалифицировать предпринимательскую деятельность и ограничивать ее от иной экономической деятельности; выявлять социальную значимость экономической деятельности; квалифицировать правовые режимы осуществления предпринимательской деятельности; принимать оптимальные управленческие решения, воспринимать управленческие инновации; давать оценку и формулировать самостоятельные выводы о качестве мер государственной поддержки инновационного предпринимательства, о

состоянии государственного предпринимательства; формулировать экспертные задачи, понимать особенности использования экспертного заключения в бизнес-сфере; использовать различные приемы и способы толкования норм предпринимательского права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания; корректно применять юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации; решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности; уметь выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач предпринимательской деятельности; самостоятельно искать информацию, и на ее основе квалифицированно проводить научные и педагогические исследования по проблематике осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, формирования правового поля цифровой экономики;

в) *владеть*: навыками подготовки и демонстрации презентаций; навыками участия в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов; использования современных информационных технологий, необходимых для решения конкретных задач в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы права и правоприменения» составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Условием допуска к экзамену является выполнение задания для самостоятельной работы (портфолио).

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сем ест р/тр име стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточн ой аттестации
			лек ции	ПЗ	Лаб. прак тику м	СР		
	Раздел 1. Общие положения о предпринимате льской деятельности и предпринимате льском праве							
1	Тема 1. Предпринимате льская и иная экономическая деятельность:	1	2	2	-	8	Лекция читается с применением технических средств (презентация),	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.

	актуальные проблемы законодательства, теории, практики						информационных интерактивных технологий и обратной связи. Дискуссия. Кейс-стади.	
2	Тема 2. Становление и развитие предпринимательского права	1	-	2	-	8	Дискуссия. Диспут. Дебаты. Представление результатов исследовательской работы малых групп: сообщения на заданную тему с презентацией. Педагогическое исследование. Педагогический тренинг.	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
3	Тема 3. Источники предпринимательского права	1	-	2	-	8	Работа с информационными и технологиями и правовыми базами данных. Дискуссия. Дебаты. Представление результатов исследовательской работы малых групп: сообщения на заданную тему с презентацией. Приглашение практикующего юриста (мастер-класс).	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
4	Тема 4. Правовые режимы предпринимательской и иной экономической деятельности	1	-	2	-	8	Коллоквиум. Дискуссия. Представление результатов исследовательской работы малых групп: сообщения на заданную тему с презентацией.	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР. Контрольная проверка уровня знаний по итогам изучения раздела – тестирование

5	Раздел 2. Актуальные проблемы правового обеспечения предпринимате льской и иной экономической деятельности	1						
6	Тема 5. Государственно е предпринимател ьство	1	-	2	-	8	Работа с информационным и технологиями и правовыми базами данных. Доклады с презентацией и обсуждением. Ролевая игра «Модельные слушания».	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
7	Тема 6. Инновационное предпринимател ьство	1	-	2	-	8	Обсуждение итогах исследовательской работы малых групп: сообщения на заданную тему с презентацией. Юридический тренинг. Деловая игра.	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
8	Тема 7. Актуальные проблемы правового обеспечения цифровой экономики	1	-	-	2	8	Работа с информационным и технологиями и правовыми базами данных. Дискуссия. Лабораторный практикум.	Проверка выполнение лабораторног о практикума. Контрольная проверка уровня знаний по итогах изучения модуля – тестирование
	Всего по ОФО		2	12	2	56	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сем ест р/тр име стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточ ной аттестации
			лек ции	ПЗ	Лаб. прак тику м	СР		
	Раздел 1. Общие положения о предпринимате льской деятельности и предпринимате льском праве							
1	Тема 1. Предпринимате льская и иная экономическая деятельность: актуальные проблемы законодательств а, теории, практики	1	2	2	-	8	Лекция читается с применением технических средств (презентация), информационных интерактивных технологий и обратной связи. Дискуссия. Кейс- стади.	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
2	Тема 2. Становление и развитие предпринимател ьского права	1	-	2	-	8	Дискуссия. Диспут. Дебаты. Представление результатов исследовательско й работы малых групп: сообщения на заданную тему с презентацией. Педагогическое исследование. Педагогический тренинг.	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
3	Тема 3. Источники предпринимател ьского права	1	-	-	-	10	Работа с информационным и технологиями и правовыми базами данных. Дискуссия. Дебаты. Представление результатов исследовательско й работы малых	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.

							групп: сообщения на заданную тему с презентацией. Приглашение практикующего юриста (мастер-класс).	
4	Тема 4. Правовые режимы предпринимательской и иной экономической деятельности	1	-	2	-	8	Коллоквиум. Дискуссия. Представление результатов исследовательской работы малых групп: сообщения на заданную тему с презентацией.	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР. Контрольная проверка уровня знаний по итогам изучения раздела – тестирование.
	Раздел 2. Актуальные проблемы правового обеспечения предпринимательской и иной экономической деятельности							
5	Тема 5. Государственное предпринимательство	1	-	2	-	8	Работа с информационным и технологиями и правовыми базами данных. Доклады с презентацией и обсуждением. Ролевая игра «Модельные слушания».	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
6	Тема 6. Инновационное предпринимательство	1	-	2	-	8	Обсуждение итогов исследовательской работы малых групп: сообщения на заданную тему с презентацией. Юридический тренинг. Деловая игра.	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР. Тестирование.
7	Тема 7. Актуальные	1	-	-	2	8	Работа с информационным	Проверка выполнение

	проблемы правового обеспечения цифровой экономики						и технологиями и правовыми базами данных. Дискуссия. Лабораторный практикум.	лабораторного практикума. Контрольная проверка уровня знаний по итогам изучения модуля – тестирование.
	Всего по ОЗФО		2	10	2	58	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	кур с	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лек ции	ПЗ	Лаб. прак тиче ский	СР		
	Раздел 1. Общие положения о предпринимательской деятельности и предпринимательском праве							
1	Тема 1. Предпринимательская и иная экономическая деятельность: актуальные проблемы законодательства, теории, практики	1	2	2	-	12	Лекция читается с применением технических средств (презентация), информационных интерактивных технологий и обратной связи. Дискуссия. Кейс-стади.	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
2	Тема 2. Становление и развитие предпринимательского права	1	-	-	-	12	Дискуссия. Диспут. Дебаты. Представление результатов исследовательской работы малых групп: сообщения на заданную тему с презентацией. Педагогическое исследование.	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.

							Педагогический тренинг.	
3	Тема 3. Источники предпринимательского права	1	-	-	-	15	Работа с информационным и технологиями и правовыми базами данных. Дискуссия. Дебаты. Представление результатов исследовательской работы малых групп: сообщения на заданную тему с презентацией. Приглашение практикующего юриста (мастер-класс).	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
4	Тема 4. Правовые режимы предпринимательской и иной экономической деятельности	1	-	2	-	12	Коллоквиум. Дискуссия. Представление результатов исследовательской работы малых групп: сообщения на заданную тему с презентацией.	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР. Контрольная проверка уровня знаний по итогам изучения раздела – тестирование.
5	Раздел 2. Актуальные проблемы правового обеспечения предпринимательской и иной экономической деятельности							
6	Тема 5. Государственное предпринимательство	1	-	2	-	12	Работа с информационным и технологиями и правовыми базами данных. Доклады с презентацией и обсуждением. Ролевая игра «Модельные	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.

							слушания».	
7	Тема 6. Инновационное предпринимательство	1	-	2	-	12	Обсуждение итогов исследовательской работы малых групп: сообщения на заданную тему с презентацией. Юридический тренинг. Деловая игра.	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР. Тестирование.
8	Тема 7. Актуальные проблемы правового обеспечения цифровой экономики	1	-	-	2	12	Работа с информационным и технологиями и правовыми базами данных. Дискуссия. Лабораторный практикум.	Проверка выполнения лабораторного практикума. Контрольная проверка уровня знаний по итогам изучения модуля – тестирование.
	Всего по ОФО		2	8	2	87	Экзамен – 9 ак.ч.	

2.2. Занятия лекционного типа

Раздел 1. Общие положения о предпринимательской деятельности и предпринимательском праве

Лекция 1. Предпринимательская и иная экономическая деятельность: актуальные проблемы законодательства, теории, практики

Содержание:

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности: подходы в законодательстве и доктрине.

2. Судебная квалификация предпринимательской деятельности. Незаконное предпринимательство.

3. Предпринимательская деятельность самозанятых лиц. Разграничение правового статуса самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей как физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Социальное предпринимательство.

4. Соотношение предпринимательской деятельности со смежными понятиями: экономическая деятельность, хозяйственная деятельность, приносящая доход деятельность, профессиональная деятельность, коммерческая деятельность, торговая деятельность.

Задания для подготовки:

- А) повторить: понятие предпринимательской деятельности;
- Б) изучить: ст.2 ГК РФ.

2.3. Занятия семинарского типа

Раздел 1. Общие положения о предпринимательской деятельности и предпринимательском праве

Практическое занятие 1. Предпринимательская и иная экономическая деятельность: актуальные проблемы законодательства, теории, практики

Содержание:

1. Понятие предпринимательской деятельности. Законодательные и доктринальные признаки предпринимательской деятельности. Этапы становления дефиниции предпринимательской деятельности в российском законодательстве.
2. Судебная квалификация предпринимательской деятельности: проблемы правоприменения.
3. Отграничение предпринимательской деятельности от смежных категорий: экономическая деятельность, хозяйственная деятельность, приносящая доход деятельность, профессиональная деятельность, коммерческая деятельность, торговая деятельность.
4. Цели и функции предпринимательской деятельности. Социальное предпринимательство. Корпоративная социальная ответственность.
5. Правовой режим самозанятости. Социальная значимость легитимации самозанятых граждан. Разграничение правового статуса самозанятого и правового статуса индивидуального предпринимателя.

Задания для подготовки:

1. Посмотрите видео-лекцию профессора И.В. Ершовой «Предпринимательская и иная экономическая деятельность: актуальные проблемы законодательства, теории, практики».
2. Изучите основную и дополнительную литературу по теме. На основании прочитанного выявите определяющие признаки предпринимательской деятельности.
3. Подготовьтесь к участию в дискуссии.

Дискуссия

«Толкование дефиниции предпринимательской деятельности, закрепленной в Гражданском кодексе РФ»

Задача дискуссии: повторение понятия и видов толкования права; выявление смысла понятия предпринимательской деятельности интерпретаторами (уяснение) и доведение этого смысла до сведения других заинтересованных лиц (разъяснение).

Сценарий дискуссии:

Оглашение доктринальных позиций.

Позиция проф. А.Г. Быкова В статье «О содержании курса предпринимательское право и принципах его построения»¹ доктор юридических наук, профессор А.Г. Быков писал: «Однако поставим себе вопрос, который, как нам кажется, мало кто задавал: а что именно имел ввиду законодатель, включив в текст ГК положения о предпринимательской деятельности? Позволим предложить читателю три вероятных ответа:

а) законодатель вообще не задавался себе целью сформулировать определение предпринимательской деятельности, а лишь обозначил некоторые (именно некоторые) признаки ее;

б) законодатель дал определение предпринимательской деятельности только в сфере гражданского оборота; т.е. дал некое отраслевое (гражданско-правовое) понятие предпринимательства;

в) законодатель сформулировал общее определение предпринимательской деятельности, дав его обобщающие признаки, имеющие (ввиду отсутствия в настоящее время иных законодательных определений) внеотраслевое значение для всей системы российского права.

Позиция академика В.В. Лаптева. Академик В.В. Лаптев писал: «Понятие предпринимательской деятельности ранее давалось в Законе о предприятиях и предпринимательской деятельности..., а теперь оно определяется в первой части Гражданского кодекса»². В.В. Лаптев также указывал, что «будучи сформулированным в ГК РФ, данное определение ориентировано на отношения, регулируемые этим законом»³.

Позиция проф. О.М. Олейник. Исследование проблем квалификации предпринимательской деятельности в судебной практике доктор юридических наук, профессор О.М. Олейник начинает следующими словами: «В современном российском праве считается господствующим мнением утверждение о том, что предпринимательская деятельность в России имеет легальное (законодательное) определение, которое содержится в ст. 2 ГК РФ». По итогам же предпринятого исследования автор приходит к выводу: «Итак, обзор судебной практики и беглый анализ нормативных предписаний приводит к выводу о том, что в настоящее время в российском праве нет легального определения предпринимательской деятельности»⁴.

Аудиторный вариант выполнения задания

Определение и оглашение позиций участвующих в дискуссии, с приведением поддерживающих либо опровергающих аргументов.

Подведение преподавателем итогов дискуссии с изложением собственного видения.

¹ Быков А.Г. О содержании курса предпринимательское право и принципах его построения // Предпринимательское право. 2004. № 1.

² Лаптев В. В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М., 1997.

³ Предпринимательское (хозяйственное) право: учебник / под ред. Лаптева В. В., Занковского С. С. (автор главы – Лаптев В. В.) М., 2006. С. 21.

⁴ Олейник О.М. Формирование критериев квалификации предпринимательской деятельности в судебной практике» // Предпринимательское право. 2013. № 1.

Внеаудиторный вариант выполнения задания

На основании анализа представленных в задании и иных точек зрения подготовьте реферат-обзор на тему: «Толкование дефиниции предпринимательской деятельности, закрепленной в Гражданском кодексе РФ».

4. Заполните таблицу «Динамика изменения определения предпринимательской деятельности в современном российском законодательстве».

Нормативный правовой акт, статья	Понятие предпринимательской деятельности	Период действия	Законодательные признаки предпринимательской деятельности, заложенные в определении
----------------------------------	--	-----------------	---

5. Подберите один пример из судебной практики о понятии (квалификации) предпринимательской деятельности. Применяя нормативное и казуальное толкование норм права, регламентирующих рассматриваемые общественные отношения, проведите анализ данного судебного дела, представив: а) наименование истца и ответчика; б) предмет спора; г) правовая позиция истца; д) правовая позиция ответчика; ж) позиция суда (последней инстанции; з) собственная оценка решения суда.

6. Решите казус⁵.

Сакалов Р.С. обратился в Кунцевский районный суд города Москвы с иском к Шебаршеву В.В. о взыскании убытков в виде предстоящих расходов по устранению недостатков выполненных работ по договору подряда, компенсации морального вреда, штрафа в связи ненадлежащим выполнением подрядных работ по ремонту жилого помещения по заключенному между сторонами договору на выполнение ремонтно-строительных работ в квартире заказчика.

Руководствуясь п. 2 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», истец подал иск в суд общей юрисдикции по месту своего жительства, а также по месту заключения и исполнения договора.

Ответчик в суде заявил ходатайство о передаче дела по подсудности в суд общей юрисдикции по месту его жительства, сославшись на положение статьи 28 ГПК РФ, в соответствии с которой иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Судом, в который обратился истец с указанным иском, было постановлено дело передать в Зюзинский районный суд города Москвы, по месту жительства ответчика, поскольку правило об альтернативной подсудности, закрепленное п. 7 ст. 29 ГПК РФ и п.2 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей», применяется исключительно к отношениям с участием предпринимателей.

⁵ Из личной практики Почетного адвоката России Э.Н. Толмачевой.

Поскольку договор был заключен между физическими лицами и ответчик Шебаршев В.В. не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, суд первой инстанции посчитал, что дело было принято к производству с нарушением правил о подсудности. Доводы представителя истца, о том, что осуществляемая ответчиком деятельность имеет характер предпринимательской, поскольку работы он выполнял, используя наемный труд, привлекая к выполнению работ иных лиц, размещал на страницах сети Интернет сведения рекламного характера, в которых указывал, что осуществляется строительно-ремонтные работы, суд первой инстанции отверг и сослался в определении на то, что ответчик не имел статуса индивидуального предпринимателя, поскольку не был зарегистрирован в таком качестве. Следовательно, в данном случае суд обязан применить общее правило о подсудности, в соответствии с которым данный спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту жительства ответчика.

Истец обжаловал определение суда первой инстанции в Московский городской суд.

Вопросы:

1) укажите признаки предпринимательской деятельности. Могут ли быть применены правила о предпринимательской деятельности к сделкам, заключенным между физическими лицами, не имеющими статуса индивидуального предпринимателя?

2) какие правовые последствия связаны с квалификацией деятельности физического лица, не зарегистрированного в качестве предпринимателя, в качестве предпринимательской в данном конкретном случае.

3) определите, какому суду подсуден данный спор.

7. Изучите статьи: Ершова И.В. Экономическая деятельность: понятие и соотношение со смежными категориями // Lex Russica (Русский закон). 2016. № 9; Губин Е.П. Экономическая деятельность, экономические права и их защита в контексте соотношения права и экономики // Предпринимательское право. 2021. № 3 (*тексты статей размещены в СДО*). На основании прочитанного проведите соотношение предпринимательской деятельности со смежными понятиями, представив результаты в виде графического объекта SmartArt.

8. Изучите статью⁶: Олейник О.М. Понятие предпринимательской деятельности: теоретические проблемы формирования // Предпринимательское право. 2015. № 1. С. 3-17. Режим доступа: www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=85671#019133081480730718 (*текст статьи размещен в СДО*). Напишите ключевые слова (10-15 слов либо словосочетаний) и аннотацию статьи (150-200 слов) на русском и английском языках. Структура аннотации: введение, цель, методы,

⁶ При выполнении данного задания статья может быть заменена по решению преподавателя.

результаты, выводы, научная и/или практическая значимость.

9. Сформулируйте собственное определение экономической и профессиональной деятельности, предложив варианты восполнения данных пробелов в праве.

10. Изучите: А) монографию Савенко Н.Е. Статус самозанятого физического лица в Российской Федерации: синергия междисциплинарного и межотраслевого правового анализа: монография – М.: Проспект, 2023, 240 с.; Б) статьи: Ершова И.В., Трофимова Е.В. Самозанятость: реперные точки формирования правового режима // Предпринимательское право. 2017. № 3; Тарасенко О.А. Я б в самозанятые пошел, пусть меня научат! // Предпринимательское право. 2020. № 2 (*тексты статей размещены в СДО*), а также иные актуальные публикации по проблематике самозанятости. Проанализируйте текст и контекст норм права, регламентирующих правовой режим самозанятости, применяя различные способы толкования; выявите правовую природу, а также преимущества и недостатки данной формы ведения бизнеса.

11. Подготовьтесь к участию в направленной дискуссии с применением образовательной технологии «займи позицию» на тему: «Социальное предпринимательство – что это?».

12. Изучите монографию Право устойчивого развития и ESG-стандарты: учебник / под общей редакцией М.В. Мажориной, Б.А. Шахназарова. – М.: Проспект, 2023. – 752 с. Подготовьте краткий реферат по проблематике корпоративной социальной ответственности в системе ESG-стандартов.

Практическое занятие 2. Становление и развитие предпринимательского права

Содержание:

1. Предпринимательское и торговое право дореволюционной России.
2. Хозяйственное право в СССР: основные этапы становления и развития, представители, концепции.
3. Предпринимательское право как отрасль права, отрасль законодательства, учебная дисциплина, наука.
4. Предмет современного предпринимательского права: становление и развитие. Метод предпринимательского права: доктринальные подходы. Научные дискуссии о принципах предпринимательского права.
5. Место современного предпринимательского права в системе отраслей российского права: теоретические позиции. Отграничение предпринимательского права от смежных отраслей права.

Задания для подготовки:

1. Посмотрите видео-лекцию профессора И.В. Ершовой «Становление и развитие предпринимательского права».
2. Изучите основную и дополнительную литературу по теме.
3. Заполните таблицу «История предпринимательского (торгового, хозяйственного) права».

№ п/п	Хронологический период	Представители	Название школы	Концепция

4. Подготовьте сообщение с презентацией на тему: «История предпринимательского (хозяйственного) права в лицах».

В сообщении должны быть отражены: хронологический период, основная концепция. Акцент необходимо сделать на представителях теории, познакомив с ними слушателей. В сообщении должна быть отражена роль представителя науки предпринимательского (хозяйственного) права в формировании доктрины, законодательства, практики его применения.

Сообщение следует сопроводить презентацией. Регламент сообщения 7–10 минут.

Аудиторный вариант выполнения задания

Сообщения готовятся малыми группами. Малые группы формируются по номерам фамилий обучающихся в списке группы. Методика подготовки и презентации сообщения (распределение функций) определяется обучающимися малой группы самостоятельно, с учетом необходимости принятия оптимальных управленческих решений.

Малые группы (номера фамилий обучающихся в списке группы)	Школа предпринимательского (хозяйственного) права
С 1 по...	Двухсекторная теория хозяйственного права 20-е годы XX века
С...по...	Школа единого хозяйственного права 30-е годы XX века
С...по...	Школа хозяйственного права 60-80-х годов XX века
С... до конца списка	Предпринимательское право с 90-годов XX века и по настоящее время

Внеаудиторный вариант выполнения задания

Исследование проводится обучающимся, который самостоятельно выбирает одного представителя науки предпринимательского (хозяйственного) права и освещает его роль в формировании доктрины, законодательства, практики его применения. Результат исследования оформляется в форме презентации (5-7 слайдов).

5. Изучите статью доктора юридических наук, профессора В.С. Мартемьянова «Юридическая трагедия» (текст статьи размещен в СДО).

Напишите ключевые слова (10-15 слов либо словосочетаний) и аннотацию статьи (150-200 слов) на русском и английском языках. Структура аннотации: введение, цель, методы, результаты, выводы, научная и практическая значимость.

6. Проведите исследование, подготовиться представить его результаты

Педагогическое исследование

«Динамика изменений предмета предпринимательского права»

Цель: систематизировать представления о предмете отрасли «Предпринимательское право»; сформировать навыки организации и проведения педагогических исследований.

Задача: составить таблицу, отражающую динамику изменений предмета предпринимательского права.

Формат участия. Задание выполняется внеаудиторно, индивидуально, в виде самостоятельной работы.

Задание: на основе анализа рекомендованных учебников по предпринимательскому праву и монографий проследить динамику изменений предмета предпринимательского права, представить результаты исследования.

Презентация результатов аудиторно. Преподаватель определяет ответственных, которые, управляя самостоятельной работой обучающихся, принимают решение о формате представления результатов педагогического исследования.

Презентация результатов внеаудиторно. Обучающиеся представляют преподавателю на проверку таблицу, отражающую динамику изменений предмета предпринимательского права.

7. Изучите статью⁷: Губин Е.П. Предмет предпринимательского права: современный взгляд // Предпринимательское право. 2014. № 2. С. 9-14. Режим доступа:

<http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=80274#05240165978591653> (текст статьи размещен в СДО). Напишите ключевые слова (10-15 слов либо словосочетаний) и аннотацию статьи (150-200 слов) на русском и английском языках. Структура аннотации: введение, цель, методы, результаты, выводы, научная и/или практическая значимость.

8. Заполните таблицу «Конституционные принципы предпринимательского права», указав применительно к каждому принципу предпринимательского права номер и содержание статьи Конституции РФ.

№ п/п	Принцип предпринимательского права	Содержание (сущность) принципа	Статья Конституции РФ
-------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------

⁷ При выполнении данного задания статья может быть заменена по решению преподавателя.

--	--	--	--

9. Подготовьтесь к участию в направленных дебатах с применением образовательной технологии «отстоим позицию» на тему: «Место предпринимательского права в системе отраслей российского права».

Аудиторный вариант выполнения задания

Модерирование дебатов осуществляется учащимися самостоятельно, под контролем преподавателя.

Внеаудиторный вариант выполнения задания

Результаты исследования оформляются в таблице «Место предпринимательского права в системе отраслей российского права: основные концепции», с приведением обоснования, со ссылкой на труды представителей (не менее 3-х) различных концепций.

Ф.И.О. ученого	Концепция	Название работы	Цитата

10. Подготовьтесь к участию в диспуте на тему: «От предпринимательского права – к экономическому праву»?

11. Подготовьтесь к участию в тренинге.

Педагогический тренинг

«Разработка авторского оглавления учебника

"Предпринимательское право" для бакалавров»

Цель: систематизировать представления о содержании учебной дисциплины «Предпринимательское право»; сформировать навыки организации и проведения педагогических исследований, организации работы в составе творческого коллектива.

Задача: составить оглавление учебника «Предпринимательское право» для бакалавров (с разбивкой на разделы и главы).

Формат участия. Обучающиеся делятся на малые группы (творческие коллективы). Оптимальное количество участников 5-7 человек.

Задание. В условиях многоуровневой системы высшего образования представляется необходимым осмысление наработок ведущих научных школ предпринимательского (хозяйственного) права с целью выработки концептуальных подходов к содержанию и структуре учебной дисциплины «Предпринимательское право». Творческим коллективам, действующим в составе малых групп, предлагается предложить собственную структуру учебника «Предпринимательское право» для бакалавров с разбивкой на разделы и главы.

Распределение ролей в группе:

а) руководитель группы – предоставляет слово, разрешает дискуссионные вопросы;

б) секретарь – записывает все предложения, идеи, решения;

в) хранитель времени – следит за временем, предупреждает, сколько минут осталось до окончания работы;

г) презентующий – представляет результат работы.

Регламент: обсуждение в рамках малой группы – 15 минут, подготовка выступления – 5 минут, всего на выполнение задания – 20 минут.

Презентация результатов (аудиторно). Представитель группы оглашает результат работы творческого коллектива и дает необходимые пояснения. После выступления остальные участники тренинга задают уточняющие вопросы.

Презентация результатов (внеаудиторно). Результаты работы творческих коллективов представляются преподавателю на проверку.

Задания для подготовки: внеаудиторно сравнить структуру курсов «Предпринимательское право» для бакалавров, преподаваемых в ведущих юридических ВУЗах (на основе рабочих программ учебных дисциплин, размещенных на официальных сайтах образовательных организаций); обратившись к рекомендованной основной и дополнительной литературе, изучить систему изложения учебного материала, оглавление нескольких учебников «Предпринимательское право» для бакалавров.

Практическое занятие 3. Источники предпринимательского права

Содержание:

1. Система источников предпринимательского права.
2. Конституционные основы предпринимательской деятельности. Закрепление права на осуществление предпринимательской деятельности в Конституциях зарубежных стран.
3. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации в системе источников предпринимательского права. Право ВТО и Евразийского экономического союза в системе правового регулирования предпринимательской деятельности.
4. Основные направления законодательного обеспечения предпринимательской деятельности. Проблема и перспективы кодификации законодательства о предпринимательской и иной экономической деятельности.
5. Подзаконные нормативные правовые акты: виды, порядок принятия. Тенденции подзаконного нормативного правового регулирования предпринимательской деятельности. Стратегии, концепции, программы в системе источников предпринимательского права.
6. Локальные акты, обычаи, кодексы профессиональной этики и иные источники предпринимательского права.
7. Нетрадиционные источники предпринимательского права: доктринальные и прикладные позиции. Роль и место судебной практики в регулировании предпринимательской деятельности.

Задания для подготовки:

1. Посмотрите видео-лекцию в формате интервью профессора И.В. Ершовой и профессора, судьи арбитражного суда Г. Москвы В.А. Лаптева «Источники регулирования предпринимательской деятельности».

2. Изучите основную и дополнительную литературу по теме. Повторите: понятие источника права, виды источников права.

3. Используя правовые базы данных, подберите, изучите, имейте в доступе в электронном форме или на бумажном носителе: ст. 8,9, 15, 34, 35, 71, 72 Конституции РФ; ст. 3-7 ГК РФ; Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.); Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой Организации (Марракеш, 15 апреля 1994 г.);

4. Используя правовые базы данных, заполните сравнительную таблицу «Классификация источников права, регулирующих предпринимательскую деятельность» (на примере 3-4 оснований классификации).

№	Основание классификации	Источник права/пример

5. Используя информационные технологии и правовые базы данных, заполните таблицу «Закрепление права на свободное осуществление экономической (предпринимательской, хозяйственной) деятельности в конституциях зарубежных стран» на примере 4-5 основных законов государств.

№ п/п	Наименование государства	Номер и содержание статьи

6. Приведите примеры (2-3) корреспондирующих международных и российских актов в отечественной системе источников предпринимательского права.

№	Международные акты	Внутригосударственные акты
1		

7. Используя правовые базы данных, найдите и изучите Предпринимательский кодекс Республики Казахстан. Подготовьте сообщение с презентацией: «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан: структура, содержание, концепция».

8. Напишите эссе на тему: «Кодификация законодательства о предпринимательской и иной экономической деятельности: за и против».

9. Подготовьте реферат-резюме на тему: «Пути развития федерального законодательства, регулирующего предпринимательскую и иную

экономическую деятельность».

10. Используя информационные технологии и правовые базы данных, подберите и изучите актуальные акты Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по актуальным проблемам предпринимательства. Подготовьтесь к участию в направленной дискуссии с применением образовательной технологии «займи позицию» на тему: «Роль и место судебной практики в регулировании предпринимательской деятельности».

Практическое занятие 4. Правовые режимы предпринимательской и иной экономической деятельности

Содержание:

1. Категория «правовой режим» в теории и законодательстве.
2. Система правовых режимов предпринимательской и иной экономической деятельности: доктринальная дискуссия.
3. Специальные правовые режимы предпринимательской и иной экономической деятельности.
4. Особые правовые режимы предпринимательской и иной экономической деятельности.
5. Ординарные и экстраординарные правовые режимы предпринимательской и иной экономической деятельности.
6. Санкционный правовой режим и санкционный комплаенс.
7. Экспериментальный правовой режим: понятие и законодательная регламентация. Экспериментальный правовой режим в сфере цифровых и технологических инноваций.

Задания для подготовки:

1. Посмотрите видео-лекцию профессора И.В. Ершовой «Правовые режимы предпринимательской и иной экономической деятельности».
2. Изучите основную и дополнительную литературу, основные законодательные акты по теме. Повторите понятие правового режима, виды правовых режимов.
3. Изучите: А) монографию Правовые режимы экономической деятельности: монография, отв. ред. И.В. Ершова – М.: Проспект, 2023 – 280 с.; Б) статьи: Тарасенко О. А. Формирование доктрины и законодательства о правовых режимах банковской деятельности // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2021. Вып. 51. С. 105–132; Мохов А.А. Правовые режимы осуществления экономической деятельности и саморегулирование предпринимательской или профессиональной деятельности // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 4. С. 9–14. На основании изученного подготовьтесь к дискуссии на тему «Система правовых режимов предпринимательской и иной экономической деятельности».
4. Изучите статью: Кванина В.В. Понятие и виды правовых режимов предпринимательской деятельности // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 424. С. 234–240. Напишите ключевые слова (10-15 слов

либо словосочетаний) и аннотацию статьи (150-200 слов) на русском и английском языках. Структура аннотации: введение, цель, методы, результаты, выводы, научная и/или практическая значимость.

5. Проведите анализ с составлением экспертного заключения актуального нормативного правового акта, вводящего (изменяющего) специальный и/или особый правовой режим предпринимательской либо иной экономической деятельности.

№ п/п	Реквизиты законодательного акта	Вид режима	Сущность нововведений / изменений

6. Подготовьтесь к коллоквиуму на тему «Специальный правовой режим предпринимательской и иной экономической деятельности: общие положения и дифференциация» (*аудиторный вариант выполнения задания*).

Для участия в коллоквиуме обучающимся необходимо подготовить малыми группами сообщения с презентацией (на 5-7 минут) по разновидностям специального правового режима предпринимательства. Основной докладчик (докладчики) готовит заглавное сообщение о специальном правовом режиме.

Фамилии студентов (номера по списку группы в журнале)	Разновидности специального правового режима
С 1 по...	
С...по...	
С...по...	
С... до конца списка	

Внеаудиторный вариант выполнения задания. Заполните таблицу, обозначив не менее трех позиций.

Разновидности специального правового режима	Основное содержание разновидности специального правового режима

7. Подготовьте экспертное заключение «Правовой механизм введения особого правового режима предпринимательской и иной экономической деятельности в Российской Федерации».

Правовой механизм введения особого правового режима предпринимательской и иной экономической деятельности в Российской Федерации

8. Подготовьте экспертное заключение «Действия по созданию системы

санкционного комплаенс-контроля в коммерческой организации», разработав структуру локального правового акта.

9. Подготовьтесь к участию в дискуссии на тему: Экспериментальный правовой режим: специальный, особый или...?

Раздел 2. Актуальные проблемы правового обеспечения предпринимательской и иной экономической деятельности

Практическое занятие 5. Государственное предпринимательство

Содержание:

1. Государственная собственность и государственное предпринимательство в России: текущее состояние и прогнозы.
2. Организационно-правовые формы участия государства в современной российской и зарубежной экономике.
3. Правовое регулирование деятельности государственных унитарных предприятий.
4. Участие государства в корпоративных организациях.
5. Правовое регулирование приватизации и национализации: современное состояние и тенденции. Практика приватизации и национализации.

Задания для подготовки:

1. Посмотрите видео-лекцию в формате интервью профессора И.В. Ершовой и ведущего юрисконсульта АО «ТВС» - дочернего общества ОАО «РЖД» К.Ю. Чугуновой «Государственная собственность и государственное предпринимательство: текущее состояние и прогнозы».
2. Изучите основную и дополнительную литературу, основные законодательные акты по теме. Повторите понятие собственности, государственной собственности, приватизации, национализации.
3. Используя информационные технологии и правовые базы данных, проведите мониторинг монографических исследований, научных статей по проблематике государственного предпринимательства за последние 5 лет.

№ п/п	Год	Автор	Название

4. Заполните таблицу «Преимущества и недостатки государственных унитарных предприятий и казенных предприятий», приведя обоснование не менее 3-х позиций.

	Преимущества	Недостатки
Государственные предприятия на праве хозяйственного ведения		

Казенные предприятия		
----------------------	--	--

Результаты исследовательской работы могут быть представлены *аудиторно* малыми группами в виде дебатов с использованием технологии «займи позицию».

5. Изучите статью: Синицин С.А. Унитарные предприятия в российском гражданском обороте: анахронизм или естественное следствие участия публичного сектора в экономике? // Предпринимательское право. 2019. № 1. С. 11-16. Доступ из СПС КонсультантПлюс: www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=120935#05742418385281913. Напишите ключевые слова (10-15 слов либо словосочетаний) и аннотацию статьи (150-200 слов) на русском и английском языках. Структура аннотации: введение, цель, методы, результаты, выводы, научная и практическая значимость.

6. Напишите эссе на тему: Государственное предприятие в рыночной экономике: быть или не быть?

7. Составьте сравнительную таблицу «Понятие приватизации: этапы изменений» на основании изучения российского законодательства о приватизации с 1991 года:

№ п/п	Закон о приватизации	Понятие приватизации	Основные изменения
-------	----------------------	----------------------	--------------------

8. Разработайте схему, иллюстрирующую процесс приватизации федерального государственного унитарного предприятия;

9. Используя информационные технологии и правовые базы данных, подберите и проанализируйте один пример из актуальной правоприменительной практики по проблематике государственного предпринимательства.

10. Используя информационные технологии и правовые базы данных, подберите и проанализируйте статистику и судебную практику по проблематике «Способы приватизации».

11. Изучите действующий прогнозный план (программу приватизации) федерального имущества и представить его анализ в форме таблицы.

Прогнозный план	Разделы	Примеры АО и ООО, акции (доли) которых запланированы к продаже	Примеры ФГУП, запланированных к приватизации

12. Используя информационные технологии и правовые базы данных, подготовьте экспертное заключение «Выполнение прогнозного плана

(программы) приватизации за предшествующий текущему год»

Выполнение прогнозного плана (программы) приватизации за предшествующий текущему год

13. Подготовьтесь к ролевой игре в форме модельных парламентских слушаний (*аудиторный вариант выполнения задания*).

Ролевая игра

Сценарий модельных парламентских слушаний

Погружение в проблему. Принят и вступил в силу Федеральный закон от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Поскольку данный факт социально и экономически значим, проблематика соответствует теме, на занятии проводятся слушания по этому вопросу⁸.

Формат участия и задачи. Для организации слушаний необходимо малыми группами подготовиться осветить проблематику:

- спикер/спикеры, модератор (может быть один человек, либо 2-3 обучающихся) – вводят в проблему, модерируют мероприятие, управляя работой обучающихся;

- представители Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации - оглашают основные законодательные изменения, связанные с Почтой России (5 обучающихся);

- группа экспертов, отстаивающих преимущества функционирования Почты России в качестве ФГУП (5 обучающихся);

- группа экспертов, отстаивающих преимущества функционирования Почты России в качестве акционерного общества (5 обучающихся);

- группа работников Почты России – освещающая проблемы своего правового и социально-экономического положения, в том числе с позиции трудового законодательства (5 обучающихся);

- представители федеральных органов исполнительной власти (ФАС России, Росимущества и др.) – высказывают свои мнения относительно произошедшей реорганизации (5 обучающихся).

Могут быть образованы и иные малые группы. Число обучающихся в группах примерное. Но все функциональные группы должны быть сформированы и готовы к отстаиванию своих позиций и интересов.

Во время выступлений представителей малых группы остальные участники слушаний задают вопросы, высказывают свое мнение.

Задания для подготовки:

⁸ Для актуализации выполнения данного задания может быть выбрано иное государственно предприятие, в отношении которого принято решение о его преобразовании в хозяйственное общество.

а) внеаудиторно изучить Федеральный закон от 29.06.2018 № 171-ФЗ "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

б) сформировать группы, руководствуясь необходимостью принятия оптимальных управленческих решений в ходе слушаний.

На основании анализа представленных позиций подготовьте экспертное заключение на тему: «Преобразование государственного унитарного предприятия _____ в хозяйственное общество» (внеаудиторный вариант выполнения задания).

14. Используя информационные технологии, подберите актуальные статистические данные о числе хозяйственных обществ (обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ), в которых участвуют публично-правовые образования. Результат представьте в форме таблицы.

Статистические данные о хозяйственных обществах, в которых участвуют публично-правовые образования по состоянию на _____	
Общества с ограниченной ответственностью	Акционерные общества

15. Используя правовые базы данных, проведите сравнительное исследование «Государственное унитарное предприятие и акционерное общество с государственным участием». Представьте его результаты в форме таблицы.

Критерий для сравнения	Акционерное общество с государственным участием	Унитарное предприятие
Уставный капитал /уставный фонд		
Прибыль / дивиденды		
Закупочная деятельность		
Управление		
Распоряжение имуществом		
Отчетность		
Аудит		
Преобразование		

Практическое занятие 6. Инновационное предпринимательство.

Содержание:

1. Понятие инноваций, инновационной деятельности: законодательные и доктринальные подходы.
2. Субъекты инновационной деятельности.
3. Основные организационные формы осуществления инновационной деятельности: технико-внедренческие особые экономические зоны, наукограды, технопарки, инновационные кластеры, инновационные научно-технологические центры и др.
4. Инновационный центр «Сколково»: правовое регулирование и практика функционирования.

Задания для подготовки:

1. Посмотрите видео-лекцию профессора И.В. Ершовой «Инновационное предпринимательство».
2. Изучите основную и дополнительную литературу, основные законодательные акты по теме. Повторите понятие инноваций, инновационной деятельности, инновационного проекта.
3. Изучите, имейте в доступе в электронном форме или на бумажном носителе: ч. 4 ГК РФ; Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»; Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах...».
4. Изучите статью: Отнюкова Г.Д. Интеллектуальная и инновационная деятельность: вопросы преподавания дисциплины «Правовое регулирование инновационной деятельности» для магистрантов // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 3. С. 135–141. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34978238>. Напишите ключевые слова (10-15 слов либо словосочетаний) и аннотацию статьи (150-200 слов) на русском и английском языках. Структура аннотации: введение, цель, методы, результаты, выводы, научная и практическая значимость.
5. Подготовьте реферат-конспект на тему: Концептуальные дефиниции инновационной деятельности в диссертационных исследованиях.
6. Подготовьтесь к коллоквиуму на тему «Организационные формы осуществления инновационной деятельности: выбираем наиболее эффективные».

Для участия в коллоквиуме обучающимся подготовить малыми группами доклады с презентацией (на 5-7 минут) по организационным формам ведения инновационной деятельности. Содержание докладов должно раскрывать правовую основу и практику функционирования.

Фамилии обучающихся (номера по списку группы в журнале)	Организационная форма осуществления инновационной деятельности
С 1 по...	Инновационный центр «Сколково»
С...по...	Наукограда
С...по...	Технико-внедренческие (промышленно-технологические) особые экономические зоны
С...по...	РОСНАНО
С...по...	Инновационные научно-технологические центры
С... до конца списка	Инновационные кластеры

7. Подготовьте аналитическую справку о функционировании конкретного наукограда (по собственному выбору).

Аналитическая справка «Функционирование наукограда « _____ »

8. Заполните таблицу: «Сравнительная характеристика инновационного центра «Сколково и инновационных научно-технологических центров», выбрав не менее 5 критериев для сравнения.

№ п/п	Инновационный центр «Сколково»	Инновационные научно-технологические центры

9. Подготовьтесь к юридическому тренингу.

Юридический тренинг

«Разрабатываем проект закона об инновационной деятельности»

Цель: разработать проект закона об инновационной деятельности.

Задачи:

- а) систематизировать знания об инновациях, инновационной деятельности, субъектах инновационной деятельности;
- б) оценить возможности реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности;
- в) получить навыки разработки законодательных актов.

Задание:

- а) предложить название закона об инновационной деятельности;
- б) разработать структуру (разделы, главы, название статей) закона об инновационной деятельности;
- в) подготовить пояснительную записку;
- г) составить перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием данного законопроекта;
- д) представить финансово-экономическое обоснование к проекту закона.

Формат участия. Обучающиеся делятся на малые группы (творческие коллективы). Оптимальное количество участников 6-8 человек.

Распределение ролей:

а) руководитель группы – предоставляет слово, разрешает спорные вопросы; записывает все предложения, идеи, решения;

в) хранитель времени – следит за временем, предупреждает, сколько минут осталось до окончания работы;

г) презентующий – представляет результат работы.

Регламент: обсуждение в рамках малой группы – 20 минут, подготовка выступления – 5 минут, всего на выполнение задания – 25 минут.

Презентация результатов. Представитель группы, самостоятельно выбираемый обучающимися, зачитывает результат работы творческого коллектива и дает необходимые пояснения. После выступления остальные участники тренинга могут задавать уточняющие вопросы.

После презентаций малых групп преподаватель комментирует результаты, обобщает и делает выводы о достижении цели и решении поставленных перед тренингом задач.

Задания для подготовки: внеаудиторно изучить рекомендованную основную и дополнительную учебную литературу, нормативные правовые акты, подготовиться к участию в тренинге на практическом занятии.

10. Напишите эссе на тему: Инновационное предпринимательство & цифровая экономика: в поисках соотношения.

2.4. Лабораторный практикум

Актуальные проблемы обеспечения эффективной и конкурентной экономики

Лабораторный практикум предназначен для приобретения умений и навыков:

– участия в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов;

– мониторинга применения мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимателя для повышения эффективности и конкурентоспособности экономики Российской Федерации;

– проведения юридического мониторинга реализации Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (https://www.economy.gov.ru/material/directions/np_effektivnaya_i_konkurentnaya_ekonomika);

– анализа состояния правового обеспечения повышения производительности труда на предприятиях;

– анализа правоприменительной практики в сфере санкционных правовых режимов;

– выявления актуальных проблем законодательства, теории и правоприменительной практики в данной сфере.

Вопросы для обсуждения на лабораторном практикуме:

1. Понятие мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
2. Правовое регулирование поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Принципы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Классификация мер поддержки.
3. Правовые категории и правовые институты, необходимые для развития эффективной и конкурентной экономики. Правовые стимулы развития.
4. Инфраструктура для повышения эффективности и конкурентности экономики.
5. Снятие административных барьеров как инструмент повышения эффективности и конкурентоспособности экономики.

Задания для подготовки:

1. Изучите основную и дополнительную литературу, основные законодательные акты и проекты федеральных законов по теме.
2. Изучите национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».
3. Применяя современные информационные технологии и используя правовые базы данных, ознакомьтесь с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, публикуемым на сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Задания лабораторного практикума:

1. Проведите правовую экспертизу Федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Национальной программы «Эффективная и конкурентная экономика». Задача экспертизы: определение результатов реализации указанного проекта. По итогам экспертизы подготовьте экспертное заключение. Объем экспертного заключения: до 5 000 знаков (до 3-х страниц).
2. Подготовьте аналитическую справку «Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: текущее состояние и перспективы». Объем аналитической справки: до 5 000 знаков (до 3-х страниц). Структура аналитической справки:
 1. Титульный лист.
 2. Введение (цель, задачи, актуальность и значимость темы).
 3. Основная часть (цифровые показатели, иные данные исследования).
 4. Выводы (интерпретация информации, краткая характеристика изучаемой проблемы).

2.5. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы. Самостоятельная работа делится на аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения практических и лекционных занятий под непосредственным руководством преподавателя. Внеаудиторная – в свободное от занятий время без участия преподавателя, но по его заданию, а также по собственной инициативе обучающегося. Внеаудиторная самостоятельная работа имеет свои разновидности.

2.5.1. Подготовка итогового портфолио

Выполнение обучающимся самостоятельной работы завершается формированием в электронной форме портфолио *«Самостоятельная работа обучающегося (ФИО, группа, курс) по дисциплине (модулю) «Актуальные проблемы права и правоприменения»*. Предварительное представление преподавателю портфолио с выполненной самостоятельной работой является условием допуска к экзамену. Портфолио представляется в электронной форме в виде папки с файлами и размещается в СДО.

В портфолио включаются:

1. Результаты выполнения заданий, размещенных в данной рабочей программе дисциплины. Обучающийся размещает в портфолио:

А) по одной из статей, рекомендованной к изучению, написанные самостоятельно ключевые слова (10-15 слов либо словосочетаний) и аннотацию (150-200 слов) на русском и английском языках;

Б) анализ одного судебного дела по актуальной проблеме в сфере предпринимательства следующей структуры: а) наименование истца и ответчика; б) предмет спора; г) правовая позиция истца; д) правовая позиция ответчика; ж) позиция суда (последней) инстанции; з) собственная оценка решения суда.

2. Самостоятельно подготовленный и записанный видеоролик (видеофайл) с сообщением по актуальной проблеме предпринимательского права и правоприменения. Видеоролик должен сопровождаться презентацией (6-8 слайдов).

3. Подобранный с применением современных информационных технологий видеоролик (видеофайл) ученого либо практика по актуальной проблеме предпринимательского права и правоприменения.

2.5.2. Самостоятельная внеаудиторная подготовка к аудиторным занятиям лекционного и семинарского типа

Для подготовки к занятиям семинарского типа по всем темам курса для всех форм обучения рекомендуется руководствоваться следующим алгоритмом:

А. Предварительное ознакомление с учебной и специальной литературой по теме занятия.

Б. Изучение вопросов занятия в соответствии с его планом.

В. Сбор и обобщение новейших нормативных актов по теме занятия.

Г. Поиск и анализ судебной и/или административной практики по теме занятия.

Д. Выполнение заданий, обозначенных в программе учебной дисциплины применительно к каждой теме занятий семинарского типа.

Конкретные задания для подготовки к занятиям семинарского типа определены в разделе 2.3 данной программы.

2.5.3. Выполнение дополнительных заданий для самостоятельной работы

Конкретные дополнительные задания для самостоятельной работы учащихся по отдельным разделам и темам курса применительно к отдельным формам обучения определяет преподаватель.

Модели дополнительных заданий для самостоятельной работы:

А. Подготовка обзора основной учебной и дополнительной монографической литературы, основных правовых актов по учебной дисциплине (основным темам).

Б. Подготовка доклада с электронной презентацией по проблемной теме курса (тема определяется преподавателем).

В. Составление кроссворда по проблематике общих положений о предпринимательском праве и предпринимательской деятельности, а также по отдельным проблемам курса.

Г. Подготовка эссе, реферата.

Темы эссе:

1. От предпринимательского права – к экономическому праву?
2. О предпринимательском (торговом) кодексе и необходимости его принятия в России.
3. О соотношении понятий «предпринимательская деятельность», «экономическая деятельность», «хозяйственная деятельность», «торговая деятельность», «коммерческая деятельность», «профессиональная деятельность».
4. О соотношении понятий «предпринимательское право», «хозяйственное право», «торговое право», «коммерческое право».
5. Основные направления законодательного обеспечения предпринимательской деятельности: современное состояние и тенденции.
6. Система предпринимательского права как учебной дисциплины.
7. Правовой режим самозанятости: реперные точки формирования.
8. Социальная значимость легитимации самозанятых граждан.
9. Приватизация и национализация как важнейшие факторы оптимизации размера государственной собственности и обеспечения национальной безопасности.
10. Искусственный интеллект в юриспруденции: сферы применения.
11. Искусственный интеллект & компьютерная программа: проблема разграничения.

12. Правосубъектность искусственного интеллекта: правомерность постановки проблемы.

13. Возможности использования потенциала виртуальной реальности в экономической деятельности.

14. Экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых и технологических инноваций или «регуляторная песочница».

15. Территории со специальным правовым режимом осуществления предпринимательской деятельности как способ привлечения инвестиций.

16. Единство и дифференциация особого и специального правовых режимов.

Темы рефератов:

1. Основные концепции современного предпринимательского (хозяйственного) права.

2. История и развитие предпринимательского (хозяйственного) права: основные школы.

3. Роль и место ученых в развитии предпринимательского (хозяйственного) права России.

4. Воззрения представителей науки торгового права России XIX в. – начала XX в.

5. Третья школа хозяйственного права в лицах (В.В. Лаптев, В.К. Мамутов, А.Г. Быков): научные взгляды, труды.

6. Виды правовых режимов осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

7. Правовое положение государственных предприятий по законодательству Великобритании, Франции, Италии, ФРГ.

8. Особенности реализации прав на имущество государственными и муниципальными унитарными предприятиями.

9. Функции юриста компании в формировании уважительного отношения к праву и закону.

10. Принципы этики юриста коммерческой организации.

11. Значение предпринимательского права в формировании профессионального правосознания юриста коммерческой организации.

12. Введение особого правового режима на территории России.

13. Корпоративная социальная ответственность в системе ESG-стандартов.

2.4.4. Модель (особенности) самостоятельной работы заочной формы обучения

Особенности самостоятельной работы заочной формы обучения состоят в том, что преподаватель формирует и доводит до сведения обучающихся банк информации о видах самостоятельной работы на установочной лекции. Проверка выполнения работы осуществляется в сессионный период в процессе проведения занятий семинарского типа.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Коллоквиум

Проведение коллоквиума «Организационные формы осуществления инновационной деятельности: выбираем наиболее эффективные» запланировано на занятии семинарского типа по теме 6. По решению преподавателя коллоквиум может быть проведен и при изучении иных тем дисциплины.

Темы коллоквиумов:

1. Актуальные проблемы регулирования предпринимательской деятельности.
2. Становление и развитие законодательства о цифровой экономике.
3. Перспективы развития законодательства о правовых режимах осуществления предпринимательской деятельности.
4. Проблемы правового регулирования инновационной деятельности.
5. Государственные предприятия в рыночной экономике: текущее состояние и перспективы.

3.2. Тестирование

В соответствии с пунктом 2.10 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), утвержденного приказом от 25.08.2022 № 327, на последнем занятии модуля дисциплины контрольная проверка уровня знаний проводится в форме тестирования. Тестирование – процедура, позволяющая объективно установить уровень учебных достижений обучающихся: теоретических знаний, интеллектуальных умений, практических навыков;

Примерные варианты тестов:

Понятие «предпринимательское право» может рассматриваться как:

- А) отрасль права;
- Б) отрасль законодательства;
- В) одна из частей Гражданского кодекса РФ;
- Г) учебная дисциплина.
- Д) несколько вариантов (указать какие): _____

В предмет предпринимательского права входят:

- А) предпринимательские отношения;
- Б) отношения по государственному регулированию предпринимательства;
- В) отношения по формированию бюджетов различного уровня;
- Г) отношения по саморегулированию предпринимательства;
- Д) несколько вариантов (указать какие): _____

Законодательное определение предпринимательской деятельности содержится в:

- А) Гражданском кодексе РФ;
- Б) Земельном кодексе РФ;
- В) Уголовном кодексе РФ;
- Г) Федеральном законе «О предпринимательской деятельности»;
- Д) несколько вариантов (указать какие): _____

Указанными в законодательном определении признаками предпринимательской деятельности являются:

- А) самостоятельность;
- Б) направленность на систематическое получение прибыли;
- В) финансирование из государственного бюджета;
- Г) рисковый характер;
- Д) осуществление деятельности на свой страх;
- Е) несколько вариантов (указать какие): _____

Соотнесите школы (теории) хозяйственного и предпринимательского права с периодами их формирования:

Школа единого хозяйственного права	20-е годы XX в.
Двухсекторная теория	90-е годы XX в.
Современная школа предпринимательского права	30-е годы XX в.

Инновация, согласно законодательству, это:

А) результат интеллектуальной деятельности;

Б) введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.

В) любое новаторское предложение в процессе осуществления экономической деятельности.

3.3. Контрольные вопросы для экзамена

1. Понятие и система предпринимательского права. Место предпринимательского права в системе отраслей российского права.
2. Предмет, метод, принципы предпринимательского права.
3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Отграничение предпринимательской деятельности от смежных категорий.
4. История предпринимательского (хозяйственного) права.
5. Система источников предпринимательского права.
6. Конституционные основы предпринимательской деятельности.
7. Право ВТО и Евразийского экономического союза в системе правового регулирования предпринимательской деятельности.

8. Основные направления законодательного обеспечения предпринимательской деятельности.

9. Подзаконные нормативные правовые акты в системе источников предпринимательского права: виды, порядок принятия и применения.

10. Локальные акты, обычаи, кодексы профессиональной этики как источники предпринимательского права.

11. Роль и место судебной практики в регулировании предпринимательской деятельности.

12. Понятие правового режима предпринимательской деятельности. Система и виды правовых режимов.

13. Специальные (ординарные) правовые режимы предпринимательской деятельности.

14. Особые (экстраординарные) правовые режимы предпринимательской деятельности.

15. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий.

16. Особенности правового статуса казенных предприятий.

17. Права на имущество государственных и муниципальных унитарных предприятий.

18. Приватизация государственного и муниципального имущества: понятие, правовое регулирование, планирование.

19. Способы приватизации: общая характеристика.

20. Понятие и правовое регулирование инновационной деятельности.

21. Инновационный центр «Сколково», наукограды и иные формы ведения инновационного предпринимательства.

22. Техничко-внедренческие особые экономические зоны.

23. Правовое обеспечение цифровой экономики в Российской Федерации: текущее состояние и перспективы.

24. Экспериментальный правовой режим: понятие, правовая регламентация. Экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых и технологических инноваций.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Международные договоры

1. Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой Организации (Марракеш, 15 апреля 1994 г.).

2. Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.)

4.2. Основные нормативные правовые акты (в действующей редакции)

1. Конституция Российской Федерации

2. Гражданский кодекс Российской Федерации

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации

4. Налоговый кодекс Российской Федерации

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

6. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
7. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
8. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»
9. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»
10. Федеральный закон от 07 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации»
11. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»
12. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
13. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении»
14. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
15. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»
16. Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»
17. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
18. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
19. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
20. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
21. Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
22. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
23. Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»
24. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
25. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
26. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»

27. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»

28. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»

29. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

30. Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах...»

31. Федеральный закон от 29 июня 2018 г. № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

32. Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

33. Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных»

34. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»

35. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

36. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в Российской Федерации»

37. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

38. Федеральный закон от 13 июня 2023 г. № 203-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства»

39. Федеральный закон от 4 августа 2023 г. № 478-ФЗ «О развитии технологических компаний в Российской Федерации»

40. Федеральный закон от 28 декабря 2024 г. № 523-ФЗ «О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

41. Федеральный закон от 31 июля 2025 г. № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации»

42. Федеральный закон от 31 июля 2025 г. № 276-ФЗ «Об особенностях изменения условий договора кредита (займа) по требованию заемщика - субъекта малого и среднего предпринимательства или заемщика - физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

43. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»

44. Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»

45. Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций»

46. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»

4.3. Судебная практика

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 19 мая 1998 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства РФ о нотариате».

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 25 июля 2001 г. № 12-П «По делу о проверке конституционности пункта 7 статьи 21 Федерального закона «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации».

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2004 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 74 и 77 Федерального закона "Об акционерных обществах», регулирующих порядок консолидации размещенных акций акционерного общества и выкупа дробных акций, в связи с жалобами граждан, компании «Кадет Истеблишмент» и запросом Октябрьского районного суда города Пензы».

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2005 г. № 12-П «По делу о проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева».

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2012 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности абзаца десятого статьи 2 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки Е.Н. Эрлих».

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 декабря 2012 г. № 34-П «По делу о проверке конституционности положений пункта «в» части первой и части пятой статьи 4 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы».

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 г. № 32-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа».

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 мая 2015 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Отделсервис».

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 10 марта 2017 г. № 6-П «По делу о проверке конституционности статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.С. Аринушенко, Г.С. Бересневой и других».

10. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2018 № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ».

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 09 апреля 2020 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 части 3 статьи 104 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с жалобой гражданина В.В. Сонины».

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2020 г. № 19-П «По делу о проверке конституционности статьи 98.1 Лесного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Горизонт».

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 26 января 2023 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности подпункта 12 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.Н. Петрова».

14. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2024 г. № 6-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 221 и подпункта 1 пункта 1 статьи 227 Налогового кодекса Российской Федерации, части 5 статьи 200 и части 3 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Ю.М. Бужина и Л.В. Салимжановой».

15. Постановление Конституционного Суда РФ от 21 января 2025 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности подпункта 5 пункта 3 статьи 39, пункта 1 статьи 41, пунктов 1 и 2 статьи 248, пунктов 1 и 2 статьи 249, а также пункта 1 статьи 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с запросом Верховного Суда Российской Федерации».

16. Постановление Конституционного Суда РФ от 25 ноября 2025 г. № 41-П «По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 2 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации, подпункта «а» пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 265-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в связи с жалобой публичного акционерного общества «Банк ВТБ».

17. Постановление Конституционного Суда РФ от 20 января 2026 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности части 6 статьи 14 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Тимченко Дмитрия Игоревича».

18. Определение Конституционного Суда РФ от 20 ноября 2003 г. № 431-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Чавкина Сергея Николаевича на нарушение его конституционных прав статьей 171 Уголовного кодекса Российской Федерации».

19. Определение Конституционного Суда РФ от 15 мая 2007 г. № 379-О-П «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Блинова Александра Михайловича на нарушение его конституционных прав пунктом 6 статьи 9 Федерального закона «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» и пунктом 15 статьи 43 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества».

20. Определение Конституционного Суда РФ от 4 июня 2007 г. № 320-О-П «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности абзацев второго и третьего пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации».

21. Определение Конституционного Суда РФ от 25 ноября 2010 г. № 1523-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сергеева Михаила Ивановича на нарушение его конституционных прав статьей 171 Уголовного кодекса Российской Федерации».

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве».

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях».

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».

26. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 14 апреля 2021 г. № 39-КАД21-1-К.

27. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 14 мая 2020 г. № 307-ЭС19-27597 по делу № А42-7695/2017.

28. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 14 апреля 2021 г. №39-КАД21-1-К1.

4.4. Основная литература

1. Актуальные проблемы предпринимательского права : учебник / И. В. Ершова, Л. В. Андреева, А. Н. Беседин и др. ; отв. ред. И. В. Ершова. – Москва : Проспект, 2021. — 448 с. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/43819>

2. Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса : учебник для магистров / отв. ред. И.В. Ершова. – М. : Проспект, 2017. – 848. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/34634>

3. Правовое регулирование экономической деятельности: единство и дифференциация : монография / отв. ред. И.В. Ершова, А.А. Мохов. – М.: Норма, 2017. – 464 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/671512>

4. Предпринимательское право России : библиография : учебно-методическое пособие / отв. ред. Е.П. Губин, Ю.С. Харитонова. — М.: Юстицинформ, 2019. – 492 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=1043352>

5. Цифровая экономика: концептуальные основы правового регулирования бизнеса в России : монография / Л. В. Андреева, Д. А. Гаврин, П. Е. Егоров и др. ; отв. ред. В. А. Лаптев, О. А. Тарасенко. – Москва : Проспект, 2021. – 488 с. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/43811>

4.5. Дополнительная литература

1. *Бекашев, К.А.* Право Евразийского экономического союза : учебное пособие / Бекашев, К.А., Моисеев, Е.Г. – М.: Проспект, 2015. – 153 с. – Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/28735>

2. *Белых, В.С.* Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России : монография. - М.: Проспект, 2014. – 432 с. – Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/27972>

3. *Дойников, И.В.* Актуальные проблемы предпринимательского права: монография – М.: Юстиция, 2018. – 128 с. – Режим доступа: <https://www.book.ru/book/929938>

4. Интеграционное право в современном мире: сравнительно-правовое исследование : монография / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков, П. А. Калиниченко и др. ; отв. ред. С. Ю. Кашкин. — М. : Проспект, 2015. — 416 с. - Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/27911>
5. *Лантев, В.А.* Источники предпринимательского права в Российской Федерации : монография. — М.: Проспект, 2017. — 304 с. — Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/37442>
6. Перспективы легализации семейного предпринимательства : монография / А. В. Барков, Л. А. Баркова, Т. В. Белова и др. ; отв. ред. И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. — Москва : Проспект, 2023. — 296 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/47615>
7. Правовой бизнес-навигатор по малому и среднему предпринимательству : монография / Л. В. Андреева, Т. А. Андропова, Н. Г. Апресова и др.; отв. ред. И. В. Ершова. — М. : Проспект, 2018. — 400 с. — Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/40431>
8. *Поморцев, К. И.* Правовое положение кластеров в Российской Федерации : монография / К. И. Поморцев ; под общ. ред. В. С. Белых. — Москва : Проспект, 2021. — 120 с. - ISBN 978-5-392-35822-9 ; [Электронный ресурс]. — Режим дорступа: <http://ebs.prospekt.org/book/44683>
9. Право и реальный сектор экономики России : монография / Л. В. Андреева, Т. П. Ахрем, К. М. Беликова и др. ; под общ. ред. И. В. Ершовой, В. А. Лаптева. — Москва : Проспект, 2024. — 480 с. - ISBN 978-5-392-40735-4 ; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/47907>
10. Право в условиях санкций : монография / Д. Г. Алексеева, Я. О. Алимова, И. С. Барзилова и др. ; под общ. ред. М. В. Мажориной, Б. А. Шахназарова. — Москва : Проспект, 2023. — 464 с. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/47224>
11. Право устойчивого развития и ESG-стандарты : учебник / В. Б. Агафонов, Д. Г. Алексеева, Я. О. Алимова и др. ; под общ. ред. М. В. Мажориной, Б. А. Шахназарова. — Москва : Проспект, 2023. — 752 с. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/46819>
12. Правовое обеспечение модернизации экономики и бизнеса в условиях цифровизации : монография / А. П. Алексеенко, М. А. Бажина, В. С. Белых и др. ; отв. ред. В. С. Белых. — Москва : Проспект, 2023. — 272 с. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/46933>
13. Правовое регулирование цифровой экономики в современных условиях развития высокотехнологичного бизнеса в национальном и глобальном контексте : монография / под общ. ред. В. Н. Синюкова, М. А. Егоровой. — М. : Проспект, 2019. — 240 с. [Электронный ресурс] — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/42421>
14. Правовые режимы экономической деятельности : монография / Т. А. Андропова, Н. Г. Апресова, С. С. Галкин и др. ; отв. ред. И. В. Ершова. — Москва : Проспект, 2023. — 280 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/46892>
15. Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса :

практикум / отв. ред. И.В. Ершова. – Москва : Проспект, 2018. – 504 с. – Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/38351>

16. Предпринимательское право Российской Федерации : учебник / под ред. Е. П. Губина, П. Г. Лахно. - 3-е изд., перераб и доп. – М.: Норма, 2018. – 992 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/937251>

17. Предпринимательское право: современный взгляд : монография, коллектив авторов / отв. ред. С.А. Карелина, П.Г. Лахно, И.С. Шиткина. – М. : Юстицинформ, 2019. — 600 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1046024>

18. Предпринимательское право в XXI веке: истоки и перспективы : монография / под ред. С.С. Занковского, Н.И. Михайлова. М.: Проспект, 2018. – 671 с. – Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/39629>

19. Предпринимательское право : учебник / Р. А. Курбанов, С. А. Азарова, Л. Л. Баланюк и др. ; отв. ред. Р. А. Курбанов. – М. : Проспект, 2019. – 856 с. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/41557>

20. Рубцова, Н. В. Механизм правового регулирования предпринимательской деятельности: вопросы теории и практики : монография. — Москва : Проспект, 2023. — 280 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/47467>

21. Савенко, Н.Е. Предпринимательская деятельность как междисциплинарная категория. Субъекты предпринимательской деятельности : учебное пособие. – Москва : Проспект, 2023. – 168 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/47488>

22. Российское предпринимательское право : учебник / В. С. Белых, М. А. Бажина, В. М. Богданов и др. ; отв. ред. В. С. Белых. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2022. – 768 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/45094>

23. Семейный бизнес & качество правовой среды : монография / К. А. Абдуллаев, С. М. Ананич, А. А. Артемьева и др. ; отв. ред. И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. — Москва : Проспект, 2022. — 576 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/45230>

24. Семейный бизнес & самозанятые: взгляд через призму малого предпринимательства : монография / И. Р. Альбикиов, С. В. Алборов, С. М. Ананич и др. ; отв. ред. И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. — Москва : Проспект, 2021. — 560 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/44195>

25. Семейный бизнес в правовом пространстве России : монография / Ю. В. Абрамов, С. М. Ананич, В. К. Андреев и др. ; отв. ред. И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. — Москва : Проспект, 2020. — 624 с. - ISBN 978-5-392-29953-9 ; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/42740>

26. Специальные административно-правовые режимы : учебное пособие / М. В. Анисифорова, С. В. Ведяшкин, В. С. Власова и др. ; под ред. С. А. Старостина. — Москва : Проспект, 2022. — 200 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/45031>

27. Цифровое право : учебник / под общ. ред. В. В. Блажеева, М. А.

Егоровой. – М. : Проспект, 2020. – 640 с. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/42840>

28. Юридическая судьба бизнеса при расторжении брака и наследовании : монография / С. В. Алборов, В. К. Андреев, М. И. Бабич и др. ; отв. ред. И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. — Москва : Проспект, 2019. — 480 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/41161>

29. LegalTech в сфере предпринимательской деятельности : монография / О. В. Сушкова, Р. Н. Адельшин, Е. И. Андреева и др. ; отв. ред. И. В. Ершова, О. В. Сушкова. – М.: Проспект, 2023. – 200 с. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/46836>

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	Континент	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.; - № 26021711 от 20.03.2026 г. с 20.03.2026 г. по 19.03.2027 г.
2.	Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025; - № ЭР-7/2026 от 24.11.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	Jus Mundi Academic Research	сторонняя	https://jusmundi.com	ООО «ИВИС», договоры: - № ЭР-4/2025 от 21.04.2025, период

				доступа с 23.04.2025 г. по 22.04.2026 г.; - № ЭР-1/2026 от 09.04.2026 г. с 23.04.2026 г. по 22.04.2027 г.
4.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
5.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
6.	Системы Casebook и Caselook	сторонняя	https://casebook.ru/ https://caselook.ru/	АО «ПравоТех», лицензионное соглашение №1А/2025 от 29.08.2025 г. с 01.09.2025 г. по 31.08.2026 г.

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина: - Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно; - Дополнительное соглашение № 1 от 22.11.2024 г. (в связи с изменением типа МГЮА)
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.;

				- № SU-1494/2026 от 11.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.; - № 240226/ИТ-Б-161 от 16.03.2026 г. с 18.03.2026 г. по 17.03.2027 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - 32515306855 от 17.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
2.	Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;

				- № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - № 32515306784 от 21.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.; - № 073/04/0021 от 27.02.2026 г. с 02.03.2026 г. по 01.03.2027 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № 7823 от 26.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
5.	Юстицинформ	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.;

				- № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.; - № ЭР-2/2026 от 10.04.2026 г. с 15.04.2026 г. по 14.04.2027 г.
6.	Прспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Прспект», договоры: - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.; - № ЭР-5/2025 от 24.06.2025 с 04.07.2025 г. по 03.07.2026 г.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г.	

		№ 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,

- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.